



PUTUSAN

Nomor 12078 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMMAD RIZQY**;
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/29 September 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rade RT 001, RW 001, Desa Rade,
Kecamatan Madapangga, Kabupaten
Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 15 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RIZQY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12078 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pembinaan dalam Lembaga selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Sentra Paramita” Mataram, Jalan Tgh. Saleh Hambali Nomor 339, Bengkel, Kecamatan Labuanapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo, tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Rangka: MH1HB61107K071294, Nomor Mesin: HB61E-1068844, warna biru putih;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 17296550 atas nama Mukminah;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
Dirampas untuk Negara;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Shooter, tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Rangka MH8BF46AADJ11133, Nomor Mesin EP1-1D111420, warna merah;
 - 5) 1 (Satu) Buah Kunci kontak sepeda motor Suzuki Shooter.
Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bima;
4. Menetapkan agar Anak MUHAMMAD RIZQY membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rbi tanggal 18 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12078 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RIZQY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD RIZQY oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Sentra Paramita” Mataram, Jalan Tgh. Saleh Hambali Nomor 339, Bengkel, Kecamatan Labuanapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo, tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Rangka: MH1HB61107K071294, Nomor Mesin: HB61E-1068844, warna biru putih;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 17296550 atas nama Mukminah;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
Dikembalikan kepada Anak MUHAMMAD RIZQY;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Shooter, tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Rangka MH8BF46AADJ11133, Nomor Mesin EP1-1D111420, warna merah;
 - 5) 1 (Satu) Buah Kunci kontak sepeda motor Suzuki Shooter.
Dikembalikan kepada Saksi Emi binti Yakub Nurdin;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 5/PID.SUS-Anak/2025/PT MTR tanggal 16 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12078 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rbi tanggal 18 September 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak MUHAMMAD RIZQY dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Rbi yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima yang dikirim melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 17 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Oktober 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12078 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan, tidak memberikan efek jera dan tidak memperhatikan asas proporsional. Oleh karena itu mohon menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Lintas Bima-Dompu, Desa Tambe, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tepatnya di depan SMPN 4 Bolo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Anak yang mengemudikan sepeda motor merek Honda jenis Revo warna biru putih tanpa TNKB dengan Korban H. Dian Ilyas Dranolit yang mengemudikan sepeda motor merek Suzuki jenis Shooter warna merah tanpa TNKB;
 - b. Bahwa awalnya Anak mengendarai sepeda motornya melaju dari arah Timur (Rasabou) menuju arah Barat (Tambe) hendak pulang ke rumah Anak di Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima kemudian sepeda motor Korban melaju dari arah yang sama (Timur) berbelok ke kanan (Utara) di tempat kejadian kecelakaan dan Anak sempat melihat sepeda motor Korban melaju searah di depan Anak;
 - c. Bahwa saat di tempat kejadian, kemudian sepeda motor Korban berbelok ke kanan untuk menyeberang dengan menyalakan lampu sein peringatan berbelok ke kanan, dan Anak melihat sepeda motor Korban tersebut telah menyalakan lampu sein peringatan berbelok kekanan dan menyalakan lampu penerangan lalu Anak mencoba mengerem kendaraan namun tidak berhasil serta tidak dapat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12078 K/Pid.Sus/2025



- menghindari Korban sehingga terjadi benturan keras dengan menabrak bagian depan kanan sepeda motor Korban;
- d. Bahwa kecepatan sepeda motor Anak pada saat kejadian kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilometer/jam yang tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh Anak lalu setelah benturan tersebut Korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya ke aspal lalu Anak meninggalkan tempat kecelakaan karena takut diamuk massa hingga akhirnya Anak dikejar oleh pengendara sepeda motor lain kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit Sondosia lalu dirujuk ke RSUD Bima untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut kurang lebih 13 (tiga belas) hari di ICU;
- e. Bahwa akibat perbuatan Anak, membuat Korban H. Dian Ilyas Dranolit mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat *visum et repertum* Nomor 353/103/013/Visum/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arief Fadli Putra selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan kesimpulan trauma disebabkan oleh kekerasan benda tumpul serta Surat Kematian Nomor 470/019/2001/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tambe Candra Nan Arif, SPd yang menerangkan bahwa Korban almarhum H. Dian Ilyas Dranolit telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024;
- f. Bahwa Anak tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak membawa surat kendaraan dan tidak memakai helm pada saat kejadian serta Anak dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol;
- g. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5206131212130003 yang dikeluarkan tertanggal 28 Maret 2020, diketahui Anak MUHAMMAD RIZQY lahir di Bima pada tanggal 29 September 2009 sehingga pada saat kejadian anak telah berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- h. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12078 K/Pid.Sus/2025



- i. Bahwa keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Anak namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Anak terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai yang terungkap dan segala keadaan yang terungkap dalam persidangan mengingat antara pihak Anak dengan pihak Korban telah terjadi perdamaian dan usia Anak masih sangat belia serta untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum merupakan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tidak dapat dibenarkan karena alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12078 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIMA** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **18 November 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd
Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
atas nama. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12078 K/Pid.Sus/2025